



PUTUSAN
Nomor 190/Pid.B/2023/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Lusky Alias Ulus;
2. Tempat lahir : Karawang;
3. Umur/tanggal lahir : 60 tahun/1 Januari 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Gria Marselina RT.01/RW.03, Desa Sirna Galih, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor ATAU Kali Gandu RT.01/RW.03, Desa Wanajaya, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Bengkel elektronik;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;

Terdakwa menyatakan tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 190/Pid.B/2023/PN Cbi tanggal 13 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 190/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 190/Pid.B/2023/PN Cbi tanggal 13 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan *terdakwa* **LUSKY als ULUS bin ENCAS (alm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat 1 KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap *terdakwa* **LUSKY als ULUS bin ENCAS (alm)** dengan pidana penjara masing masing selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dipotong selama *terdakwa* berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit R4 Merk Suzuki Pick Up warna Hitam No Pol terpasang T 8405 DP No rangka MHYESL4157J102305 Nome G15AID702842
 - 1 (satu) buah BPKB kendaraan nomor register E 4359306, atas nama Suryadi alamat Kp Pos Rt 04/01 Kel Bojonggede Kab Bogor.
 - 1 (satu) buah STNK dengan Nopol F 8023 FT atas nama Suryadi
 - 1 (satu) buah faktur kendaraan No 608620Dikembalikan kepada saksi Yadi
4. Menetapkan agar *terdakwa* **LUSKY als ULUS bin ENCAS (alm)** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan *Terdakwa* yang pada pokoknya menyatakan bahwa *Terdakwa* memohon keringanan hukuman dengan alasan *Terdakwa* merasa bersalah dan menyesal telah melakukan perbuatan pidana, serta *Terdakwa* berjanji untuk tidak mengulangi lagi melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa *Terdakwa* diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum *didakwa* berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 190/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **LUSKY Alias ULUS Bin ENCAS (Alm)**, pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2022 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Nopember 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di sekitar Jalan Raya Pangkalan Kecamatan Teluk Jambe Kabupaten Karawang, akan tetapi karena sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Cibinong dan Terdakwa ditahan di Rutan Cibinong maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP. Pengadilan Negeri Cibinong, berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya terdakwa LUSKY Alias ULUS Bin ENCAS (Alm) dihubungi oleh saksi EDI Alias EDOY Bin AWAN (terdakwa dituntut dalam berkas terpisah) dengan maksud menawarkan 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis pick up warna hitam merk Suzuki Nomor Polisi T 8405 DP tanpa dilengkapi surat-surat berupa BPKB dan STNK lalu Terdakwa diminta untuk menemuinya di Jalan Raya Pangkalan Kecamatan Teluk Jambe Kabupaten Karawang, kemudian setelah disepakati bahwa Terdakwa sanggup membelinya dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) selanjutnya Terdakwa bertemu dengan saksi EDI Alias EDOY Bin AWAN di Jalan Raya Pangkalan Kecamatan Teluk Jambe Kabupaten Karawang pada hari Senin 21 November 2022 sekira pukul 09.00 wib kemudian Terdakwa dengan sadar tetap membeli 1 (satu) unit kendaraan roda empat tersebut walaupun tanpa dilengkapi dengan dokumen bukti kepemilikan surat-surat kendaraan berupa BPKB dan STNK dikarenakan harganya murah dibawah harga pasaran atau standar dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk pembelian 1(satu) unit kendaraan roda empat jenis pick up warna hitam merk Suzuki Nomor Polisi T 8405 DP kepada saksi EDI Alias EDOY Bin AWAN lalu saksi EDI Alias EDOY Bin AWAN menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan roda empat tersebut kepada Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Kamis 23 februari 2023 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa LUSKY als ULUS bin ENCAS (alm) ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian Polda Jabar dan Terdakwa mengakuinya telah membeli

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 190/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) unit kendaraan roda empat jenis pick up warna hitam merk Suzuki Nomor Polisi T 8405 DP warna hitam merk Suzuki dari saksi EDI Alias EDOY Bin AWAN pada hari Senin 21 November 2022 sekira pukul 09.00 wib di Jalan Raya Pangkalan Kecamatan Teluk Jambe Kabupaten Karawang seharga Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

- Bahwa saksi YADI selaku pemilik 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis pickup warna hitam merek Suzuki nopol F 8203 FT, Nomor Rangka MHYESLA4157J102305, Nomor Mesin G15AID702842 yang mana nopolnya oleh saksi EDI Alias EDOY Bin AWAN diganti dengan nopol T 8405 DP telah mengetahui bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda empatnya tersebut telah hilang pada hari Senin 21 November 2022 sekira pukul 05.00 wib yang diparkir di halaman rumahnya dalam keadaan terkunci. Dan kendaraan roda empat tersebut yang telah dikuasai dan dibeli oleh Terdakwa dari saksi EDI Alias EDOY Bin AWAN. Sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Yadi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa seharusnya terdakwa mengetahui atau patut menduga kalau kendaraan roda empat jenis pick up warna hitam merk Suzuki Nomor Polisi T 8405 DP yang dibelinya dari saksi EDI Alias EDOY Bin AWAN tersebut adalah kendaraan dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi EDI Alias EDOY Bin AWAN karena harganya murah/dibawah harga pasaran dan tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendarannya, namun terdakwa tetap membelinya dan menguasainya;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Indra Iskandar

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penadahan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Polri yang bertugas di Polda Jawa Barat yang pertama kali mengamankan Terdakwa;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 190/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula Terdakwa diamankan adalah ketika pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 23.00 WIB, Saksi dan kawan-kawan mendapat informasi keberadaan saudara Edi Als. Edoy Bin Awan dan saudara Bambang Irawan Bin Romli di daerah Bogor;
- Bahwa Saksi dan kawan-kawan memang sedang melakukan penyelidikan terkait peristiwa curanmor yang terjadi di daerah Kp. Nyomot RT.011/RW.004, Ds. Tegalpanjang, Kec. Cariu, Kab. Bogor, yang terjadi pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2022 sekira pukul 05.00 WIB;
- Bahwa kendaraan bermotor yang dicuri berupa 1 (satu) unit Suzuki Pick Up No. Pol. F8023FT, warna hitam, tahun 2007 milik Saksi Korban Yadi;
- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan, kecurigaan mengarah kepada saudara Edi Als. Edoy dan saudara Bambang Irawan, sehingga Saksi dan kawan-kawan mulai melakukan pencarian kepada mereka, hingga memperoleh informasi dari masyarakat tadi;
- Bahwa setelah saudara Edi Als. Edoy dan saudara Bambang Irawan berhasil diamankan, mereka mengakui perbuatannya telah melakukan pencurian 1 (satu) unit Suzuki Pick Up No. Pol. F8023FT, warna hitam, tahun 2007 milik Saksi Korban Yadi di daerah Kp. Nyomot RT.011/RW.004, Ds. Tegalpanjang, Kec. Cariu, Kab. Bogor, yang terjadi pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2022 sekira pukul 05.00 WIB;
- Bahwa menurut pengakuan saudara Edi Als. Edoy dan saudara Bambang Irawan, kendaraan tersebut sudah dijual kepada Terdakwa di daerah Karawang seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa mendapatkan informasi tersebut, Saksi dan kawan-kawan melakukan pengembangan untuk mencari keberadaan Terdakwa di daerah Karawang, dan berfasarkan informasi dari saudara Edi Als. Edoy dan saudara Bambang Irawan, Terdakwa berhasil diamankan beserta barang bukti 1 (satu) unit Suzuki Pick Up, warna hitam, tahun 2007 milik Saksi Korban Yadi, yang sudah diganti Nomor Polisinya menjadi T8405DP;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Asep Rendi

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 190/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penadahan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Polri yang bertugas di Polda Jawa Barat yang pertama kali mengamankan Terdakwa;
- Bahwa awal mula Terdakwa diamankan adalah ketika pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 23.00 WIB, Saksi dan kawan-kawan mendapat informasi keberadaan saudara Edi Als. Edoy Bin Awan dan saudara Bambang Irawan Bin Romli di daerah Bogor;
- Bahwa Saksi dan kawan-kawan memang sedang melakukan penyelidikan terkait peristiwa curanmor yang terjadi di daerah Kp. Nyomot RT.011/RW.004, Ds. Tegalpanjang, Kec. Cariu, Kab. Bogor, yang terjadi pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2022 sekira pukul 05.00 WIB;
- Bahwa kendaraan bermotor yang dicuri berupa 1 (satu) unit Suzuki Pick Up No. Pol. F8023FT, warna hitam, tahun 2007 milik Saksi Korban Yadi;
- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan, kecurigaan mengarah kepada saudara Edi Als. Edoy dan saudara Bambang Irawan, sehingga Saksi dan kawan-kawan mulai melakukan pencarian kepada mereka, hingga memperoleh informasi dari masyarakat tadi;
- Bahwa setelah saudara Edi Als. Edoy dan saudara Bambang Irawan berhasil diamankan, mereka mengakui perbuatannya telah melakukan pencurian 1 (satu) unit Suzuki Pick Up No. Pol. F8023FT, warna hitam, tahun 2007 milik Saksi Korban Yadi di daerah Kp. Nyomot RT.011/RW.004, Ds. Tegalpanjang, Kec. Cariu, Kab. Bogor, yang terjadi pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2022 sekira pukul 05.00 WIB;
- Bahwa menurut pengakuan saudara Edi Als. Edoy dan saudara Bambang Irawan, kendaraan tersebut sudah dijual kepada Terdakwa di daerah Karawang seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa mendapatkan informasi tersebut, Saksi dan kawan-kawan melakukan pengembangan untuk mencari keberadaan Terdakwa di daerah Karawang, dan berfasarkan informasi dari saudara Edi Als. Edoy dan saudara Bambang Irawan, Terdakwa berhasil diamankan beserta barang bukti 1 (satu) unit Suzuki Pick Up, warna hitam, tahun 2007 milik Saksi Korban Yadi, yang sudah diganti Nomor Polisinya menjadi T8405DP;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 190/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan Saksi tersebut;

3. Dwi Prandika

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penadahan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Polri yang bertugas di Polda Jawa Barat yang pertama kali mengamankan Terdakwa;
- Bahwa awal mula Terdakwa diamankan adalah ketika pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 23.00 WIB, Saksi dan kawan-kawan mendapat informasi keberadaan saudara Edi Als. Edoy Bin Awan dan saudara Bambang Irawan Bin Romli di daerah Bogor;
- Bahwa Saksi dan kawan-kawan memang sedang melakukan penyelidikan terkait peristiwa curanmor yang terjadi di daerah Kp. Nyomot RT.011/RW.004, Ds. Tegalpanjang, Kec. Cariu, Kab. Bogor, yang terjadi pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2022 sekira pukul 05.00 WIB;
- Bahwa kendaraan bermotor yang dicuri berupa 1 (satu) unit Suzuki Pick Up No. Pol. F8023FT, warna hitam, tahun 2007 milik Saksi Korban Yadi;
- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan, kecurigaan mengarah kepada saudara Edi Als. Edoy dan saudara Bambang Irawan, sehingga Saksi dan kawan-kawan mulai melakukan pencarian kepada mereka, hingga memperoleh informasi dari masyarakat tadi;
- Bahwa setelah saudara Edi Als. Edoy dan saudara Bambang Irawan berhasil diamankan, mereka mengakui perbuatannya telah melakukan pencurian 1 (satu) unit Suzuki Pick Up No. Pol. F8023FT, warna hitam, tahun 2007 milik Saksi Korban Yadi di daerah Kp. Nyomot RT.011/RW.004, Ds. Tegalpanjang, Kec. Cariu, Kab. Bogor, yang terjadi pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2022 sekira pukul 05.00 WIB;
- Bahwa menurut pengakuan saudara Edi Als. Edoy dan saudara Bambang Irawan, kendaraan tersebut sudah dijual kepada Terdakwa di daerah Karawang seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa mendapatkan informasi tersebut, Saksi dan kawan-kawan melakukan pengembangan untuk mencari keberadaan Terdakwa di daerah Karawang, dan berfasarkan informasi dari saudara Edi Als. Edoy dan saudara Bambang Irawan, Terdakwa berhasil diamankan beserta barang bukti 1 (satu) unit Suzuki Pick Up, warna hitam, tahun 2007 milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban Yadi, yang sudah diganti Nomor Polisinya menjadi T8405DP;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. Mustofa

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penadahan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Polri yang bertugas di Polda Jawa Barat yang pertama kali mengamankan Terdakwa;
- Bahwa awal mula Terdakwa diamankan adalah ketika pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 23.00 WIB, Saksi dan kawan-kawan mendapat informasi keberadaan saudara Edi Als. Edoy Bin Awan dan saudara Bambang Irawan Bin Romli di daerah Bogor;
- Bahwa Saksi dan kawan-kawan memang sedang melakukan penyelidikan terkait peristiwa curanmor yang terjadi di daerah Kp. Nyomot RT.011/RW.004, Ds. Tegalpanjang, Kec. Cariu, Kab. Bogor, yang terjadi pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2022 sekira pukul 05.00 WIB;
- Bahwa kendaraan bermotor yang dicuri berupa 1 (satu) unit Suzuki Pick Up No. Pol. F8023FT, warna hitam, tahun 2007 milik Saksi Korban Yadi;
- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan, kecurigaan mengarah kepada saudara Edi Als. Edoy dan saudara Bambang Irawan, sehingga Saksi dan kawan-kawan mulai melakukan pencarian kepada mereka, hingga memperoleh informasi dari masyarakat tadi;
- Bahwa setelah saudara Edi Als. Edoy dan saudara Bambang Irawan berhasil diamankan, mereka mengakui perbuatannya telah melakukan pencurian 1 (satu) unit Suzuki Pick Up No. Pol. F8023FT, warna hitam, tahun 2007 milik Saksi Korban Yadi di daerah Kp. Nyomot RT.011/RW.004, Ds. Tegalpanjang, Kec. Cariu, Kab. Bogor, yang terjadi pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2022 sekira pukul 05.00 WIB;
- Bahwa menurut pengakuan saudara Edi Als. Edoy dan saudara Bambang Irawan, kendaraan tersebut sudah dijual kepada Terdakwa di daerah Karawang seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa mendapatkan informasi tersebut, Saksi dan kawan-kawan melakukan pengembangan untuk mencari keberadaan Terdakwa di

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 190/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daerah Karawang, dan berfasarkan informasi dari saudara Edi Als. Edoy dan saudara Bambang Irawan, Terdakwa berhasil diamankan beserta barang bukti 1 (satu) unit Suzuki Pick Up, warna hitam, tahun 2007 milik Saksi Korban Yadi, yang sudah diganti Nomor Polisinya menjadi T8405DP;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

5. Yadi

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penadahan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa berawal dari peristiwa pencurian yang Saksi alami;
- Bahwa barang milik Saksi yang dicuri adalah 1 (satu) unit Suzuki Pick Up No. Pol. F8023FT, warna hitam, tahun 2007;
- Bahwa peristiwanya terjadi pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2022 sekira pukul 05.00 WIB di halaman rumah Saksi yang terletak di Kp. Nyomot RT.011/RW.004, Ds. Tegalpanjang, Kec. Cariu, Kab. Bogor;
- Bahwa rumah Saksi memiliki halaman, berpagar tembok keliling, namun tidak ada pintu pagarnya;
- Bahwa Saksi sendiri tidak tahu bagaimana cara pencuri tersebut mengambil kendaraan milik Saksi;
- Bahwa berselang $\pm$ 3 (tiga) bulan setelah Saksi kehilangan kendaraan tersebut, Saksi mendapati kabar jika kendaraan milik Saksi tersebut berhasil ditemukan di daerah Karawang;
- Bahwa Saksi tidak kenal sebelumnya dengan Terdakwa maupun saudara Edi Als. Edoy Bin Awan dan saudara Bambang Irawan Bin Romli, namun dari keterangan pihak kepolisian, saudara Edi Als. Edoy dan saudara Bambang Irawan merupakan yang mengambil 1 (satu) unit Suzuki Pick Up No. Pol. F8023FT, warna hitam, tahun 2007 milik Saksi, sedangkan Terdakwa adalah orang yang menampung/membeli kendaraan tersebut;
- Bahwa saat ini kendaraan Suzuki Pick Up No. Pol. F8023FT, warna hitam, tahun 2007 milik Saksi sudah ditemukan kembali, dan saat ditemukan berada di tangan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang Saksi alami jika 1 (satu) unit Suzuki Pick Up No. Pol. F8023FT, warna hitam, tahun 2007 milik Saksi tersebut benar-benar hilang adalah sekitar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta) Rupiah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

6. Edi Als. Edoy Bin Awan

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan peristiwa penadahan yang didakwakan kepada Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2022 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi yang sedang berkumpul bersama Saksi Bambang Irawan Bin Romli dan saudara Sanim (DPO), di rumah Saksi yang berada di Perum. Mercelinda, Desa Sukagalih, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, mengajak mereka berdua untuk mencuri kendaraan jenis pick up;
- Bahwa setelah mereka berdua setuju, kami bertiga dengan menggunakan sepeda motor, lalu mulai mencari sasaran di seputaran daerah Jonggol;
- Bahwa sesampainya di daerah Kp. Nyomot, Desa Tegal Panjang, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, kami bertiga melihat 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Pick Up, warna hitam No. Pol. F8023FT yang terparkir di halaman sebuah rumah yang berpagar, namun tidak memiliki pintu pagar;
- Bahwa setelah memastikan keadaan aman, Saksi menghampiri mobil tersebut, lalu membuka kunci pintu mobil dengan menggunakan kunci T (hashtag) yang sudah Saksi persiapkan dan bawa sebelumnya, kemudian setelah berhasil dibuka, Saksi lalu masuk ke dalam mobil, dan berusaha menghidupkan mobil dengan menggunakan kunci T (hashtag) tadi;
- Bahwa setelah mesinnya hidup, Saksi kemudian membawa pergi kendaraan Suzuki Pick Up, warna hitam No. Pol. F8023FT tersebut, sedangkan Saksi Bambang Irawan dan saudara Sanim yang menunggu di atas motor juga pergi meninggalkan lokasi;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Bambang Irawan dan saudara Sanim berkumpul Kembali di rumah Saksi, lalu di situ Saksi menghubungi

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 190/Pid.B/2023/PN Cbi



- Terdakwa yang sudah Saksi kenal sebelumnya, untuk menawarkan kendaraan Suzuki Pick Up, warna hitam No. Pol. F8023FT tersebut;
- Bahwa setelah dicapai kesepakatan harga sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), Saksi meminta Terdakwa untuk mengambil mobil tersebut di daerah Karawang;
 - Bahwa kemudian Saksi pergi menuju Karawang dengan membawa kendaraan Suzuki Pick Up, warna hitam, yang telah Saksi rubah nomor polisinya menjadi T8405DP untuk bertemu Terdakwa, sedangkan Saksi Bambang Irawan dan saudara Sanim, Saksi minta menunggu di rumah Saksi;
 - Bahwa sesampainya di Karawang dan bertemu dengan Terdakwa, Saksi menyerahkan kendaraan Suzuki Pick Up, warna hitam yang telah Saksi rubah nomor polisinya menjadi T8405DP kepada Terdakwa, sementara Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada Saksi;
 - Bahwa setelah itu Saksi pulang ke rumah Saksi, dan membagikan uang hasil penjualan kendaraan Suzuki Pick Up, warna hitam tersebut kepada Saksi Bambang Irawan dan saudara Sanim, masing-masing sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi sendiri mendapat bagian sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) habis untuk ongkos-ongkos dan biaya-biaya;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi diamankan oleh anggota kepolisian dari Polda Jawa Barat saat Saksi berada di rumah Saksi;
 - Bahwa sebelum Saksi diamankan, ternyata Saksi Bambang Irawan telah lebih dahulu diamankan oleh anggota kepolisian;
 - Bahwa saat ditanya terkait dengan kendaraan Suzuki Pick Up, warna hitam No. Pol. F8023FT, yang Saksi ambil bersama dengan Saksi Bambang Irawan dan saudara Sanim di daerah Kp. Nyomot, Desa Tegal Panjang, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, Saksi jelaskan bahwa kendaraan tersebut sudah dibeli oleh Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya Saksi serta Saksi Bambang Irawan dibawa untuk menunjukan rumah Terdakwa, dan sesampainya di sana, Terdakwa juga diamankan oleh anggota kepolisian beserta barang bukti Suzuki Pick Up, warna hitam No. Pol. F8023FT yang telah dirubah menjadi T8405DP;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Bambang Irawan Bin Romli

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan peristiwa penadahan yang didakwakan kepada Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2022 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi yang sedang berkumpul bersama Saksi Edi Als. Edoy Bin Awan dan saudara Sanim (DPO), di rumah Saksi Edi Als. Edoy yang berada di Perum. Mercelinda, Desa Sukagalih, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, diajak oleh Saksi Edi Als. Edoy untuk mencuri kendaraan jenis pick up;
- Bahwa setelah kami berdua setuju, kami bertiga dengan menggunakan sepeda motor, lalu mulai mencari sasaran di seputaran daerah Jonggol;
- Bahwa sesampainya di daerah Kp. Nyomot, Desa Tegal Panjang, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, kami bertiga melihat 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Pick Up, warna hitam No. Pol. F8023FT yang terparkir di halaman sebuah rumah yang berpagar, namun tidak memiliki pintu pagar;
- Bahwa setelah memastikan keadaan aman, Saksi Edi Als. Edoy menghampiri mobil tersebut, lalu membuka kunci pintu mobil dengan menggunakan kunci T (hashtag) yang sudah Saksi Edi Als. Edoy persiapkan dan bawa sebelumnya, kemudian setelah berhasil dibuka, Saksi Edi Als. Edoy lalu masuk ke dalam mobil, dan berusaha menghidupkan mobil dengan menggunakan kunci T (hashtag) tadi;
- Bahwa setelah mesinnya hidup, Saksi Edi Als. Edoy kemudian membawa pergi kendaraan Suzuki Pick Up, warna hitam No. Pol. F8023FT tersebut, sedangkan Saksi dan saudara Sanim yang menunggu di atas motor juga pergi meninggalkan lokasi;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Edi Als. Edoy dan saudara Sanim berkumpul Kembali di rumah Saksi Edi Als. Edoy, lalu di situ Saksi Edi Als. Edoy menghubungi seseorang untuk menawarkan kendaraan Suzuki Pick Up, warna hitam No. Pol. F8023FT tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Edi Als. Edoy pergi ke Karawang dengan membawa kendaraan Suzuki Pick Up, warna hitam, yang telah Saksi Edi Als. Edoy rubah nomor polisinya menjadi T8405DP untuk bertemu



dengan si pembeli, sedangkan Saksi dan saudara Sanim, oleh Saksi Edi Als. Edoy diminta menunggu di rumah Saksi Edi Als. Edoy;

- Bahwa setelah Saksi Edi Als. Edoy pulang ke rumahnya, Saksi Edi Als. Edoy kemudian membagikan uang hasil penjualan kendaraan Suzuki Pick Up, warna hitam tersebut kepada Saksi dan saudara Sanim, masing-masing sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi diamankan oleh anggota kepolisian dari Polda Jawa Barat saat Saksi berada di rumah Saksi;
- Bahwa saat ditanya terkait dengan kendaraan Suzuki Pick Up, warna hitam No. Pol. F8023FT, yang Saksi ambil bersama dengan Saksi Edi Als. Edoy dan saudara Sanim di daerah Kp. Nyomot, Desa Tegal Panjang, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, Saksi jelaskan bahwa kendaraan tersebut sudah dibeli oleh seseorang di daerah Karawang, namun Saksi tidak tahu orangnya karena yang berhubungan langsung waktu itu adalah Saksi Edi Als. Edoy;
- Bahwa selanjutnya Saksi diminta untuk menunjukan rumah Saksi Edi Als. Edoy, dan setelah Saksi Edi Als. Edoy diamankan. Saksi beserta Saksi Edi Als. Edoy dibawa untuk menunjukan rumah Terdakwa, dan sesampainya di sana, Terdakwa juga diamankan oleh anggota kepolisian beserta barang bukti Suzuki Pick Up, warna hitam No. Pol. F8023FT yang telah dirubah menjadi T8405DP;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penadahan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah kenal sebelumnya dengan Saksi Edi Als. Edoy Bin Awan;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah Terdakwa tidak ingat lagi di bulan Nopember tahun 2022, Terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah kontrakan Terdakwa di Griya Marselina RT.01/RW.03, Desa Sirnagalih,



Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, ada dihubungi oleh Saksi Edi Als. Edoy;

- Bahwa saat itu Saksi Edi Als. Edoy menawarkan 1 (satu) unit Suzuki Pick Up, warna hitam, tahun 2007, yang dikatakan oleh Saksi Edi Als. Edoy sebagai miliknya;
- Bahwa Saksi Edi Als. Edoy mengatakan untuk kunci dan surat-surat kendaraan tersebut sudah hilang, sehingga Saksi Edi Als. Edoy hanya menjual unitnya saja tanpa surat-surat;
- Bahwa karena Terdakwa membutuhkan kendaraan untuk usaha service elektronik milik Terdakwa, Terdakwa merasa tertarik untuk membeli kendaraan tersebut, sehingga setelah tawar menawar, disepakati harga sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi Edi Als. Edoy meminta Terdakwa untuk mengambil kendaraan tersebut di daerah Karawang, lalu Terdakwa pergi ke Karawang dan bertemu dengan Saksi Edi Als. Edoy, dan terjadilah penyerahan uang dari Terdakwa kepada Saksi Edi Als. Edoy, serta penyerahan kendaraan Suzuki Pick Up, warna hitam, tahun 2007, yang saat itu benomor polisi T8405DP dari Saksi Edi Als. Edoy kepada Terdakwa;
- Bahwa sekitar 2 (dua) bulan kemudian, Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian, karena ternyata kendaraan Suzuki Pick Up, warna hitam, tahun 2007, No. Pol. T8405DP yang Terdakwa beli dari Saksi Edi Als. Edoy adalah hasil curian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit R4 Merk Suzuki Pick Up warna hitam No. Pol. Terpasang T 8405 DP, Nomor Rangka MHYESL4157J102305, Nomor Mesin G15AID702842;
- 1 (satu) buah BPKB kendaraan Nomor Reguster E-4359306 atas nama Suryadi, alamat Kp. Pos RT.04/RW.01, Kel./Kec. Bojonggede, Kabupaten Bogor;
- 1 (satu) buah STNK dengan No. Pol. F 8023 FT atas nama Suryadi;
- 1 (satu) buah faktur kendaraan No. 608620;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini supaya dianggap termuat selengkapnyanya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula ketika Terdakwa pada hari ini dan tanggal yang sudah Terdakwa tidak ingat lagi di bulan Nopember tahun 2022, Ketika Terdakwa sedang berada di rumah kontrakan Terdakwa di Griya Marselina RT.01/RW.03, Desa Sirnagalih, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, ada dihubungi oleh Saksi Edi Als. Edoy Bin Awan;
- Bahwa saat itu Saksi Edi Als. Edoy menawarkan 1 (satu) unit Suzuki Pick Up, warna hitam, tahun 2007, yang dikatakan oleh Saksi Edi Als. Edoy sebagai miliknya;
- Bahwa Saksi Edi Als. Edoy mengatakan untuk kunci dan surat-surat kendaraan tersebut sudah hilang, sehingga Saksi Edi Als. Edoy hanya menjual unitnya saja tanpa surat-surat;
- Bahwa karena Terdakwa membutuhkan kendaraan untuk usaha service elektronik milik Terdakwa, Terdakwa merasa tertarik untuk membeli kendaraan tersebut, sehingga setelah tawar menawar, disepakati harga sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi Edi Als. Edoy meminta Terdakwa untuk mengambil kendaraan tersebut di daerah Karawang, lalu Terdakwa pergi ke Karawang dan bertemu dengan Saksi Edi Als. Edoy, dan terjadilah penyerahan uang dari Terdakwa kepada Saksi Edi Als. Edoy, serta penyerahan kendaraan Suzuki Pick Up, warna hitam, tahun 2007, yang saat itu benomor polisi T8405DP dari Saksi Edi Als. Edoy kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barangsiapa;
2. membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang;



3. yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subyek hukum baik perseorangan (*persoonlijke*) atau badan hukum (*rechtspersoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, yang identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona* atau kesalahan subyek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyek hukum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana menunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah *natuurlijke persoon* (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh *Hoofdgerechshof van Nederland Indie* dalam *Arrest* tanggal 5 Agustus 1925 yang menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia dibentuk berdasarkan ajaran kesalahan individual;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama Lusky Alias Ulus, yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim adalah benar bahwa orang tersebut adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud sebagai "barangsiapa" dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan tentang perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu saja dari elemen tersebut, maka dengan demikian unsur ini menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bermula ketika Terdakwa pada hari hari dan tanggal yang sudah Terdakwa tidak ingat lagi di bulan Nopember tahun 2022, Ketika Terdakwa sedang berada di rumah kontrakan Terdakwa di Griya Marselina RT.01/RW.03, Desa Sirnagalih, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, ada dihubungi oleh Saksi Edi Als. Edoy Bin Awan;

Menimbang, bahwa saat itu Saksi Edi Als. Edoy menawarkan 1 (satu) unit Suzuki Pick Up, warna hitam, tahun 2007, yang dikatakan oleh Saksi Edi Als. Edoy sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa Saksi Edi Als. Edoy mengatakan untuk kunci dan surat-surat kendaraan tersebut sudah hilang, sehingga Saksi Edi Als. Edoy hanya menjual unitnya saja tanpa surat-surat;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa membutuhkan kendaraan untuk usaha service elektronik milik Terdakwa, Terdakwa merasa tertarik untuk membeli kendaraan tersebut, sehingga setelah tawar menawar, disepakati harga sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Edi Als. Edoy meminta Terdakwa untuk mengambil kendaraan tersebut di daerah Karawang, lalu Terdakwa pergi ke Karawang dan bertemu dengan Saksi Edi Als. Edoy, dan terjadilah penyerahan uang dari Terdakwa kepada Saksi Edi Als. Edoy, serta penyerahan kendaraan Suzuki Pick Up, warna hitam, tahun 2007, yang saat itu benomor polisi T8405DP dari Saksi Edi Als. Edoy kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa telah memenuhi elemen unsur “membeli”, sehingga dengan demikian unsur “membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa,

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 190/Pid.B/2023/PN Cbi



menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang” ini menurut hemat Majelis Hakim juga telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya *KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Politeia 1976;272) menyebutkan bahwa elemen penting dari unsur Pasal 480 Ke-1 KUHP adalah Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu berasal dari kejahatan. Di sini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa, akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu adalah barang yang “gelap”. Lebih lanjut R. Soesilo mengemukakan bahwa untuk membuktikan elemen ini memang sulit, akan tetapi dalam praktek biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara “memperlakukan” barang tersebut. Misalnya jika barang tersebut dibeli di bawah harga yang wajar, atau orang tersebut menawarkan barang secara sembunyi-sembunyi di waktu dan tempat yang mencurigakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada saat Saksi Edi Als. Edoy Bin Awan menawarkan 1 (satu) unit Suzuki Pick Up, warna hitam, tahun 2007 kepada Terdakwa, Saksi Edi Als. Edoy mengatakan bahwa kendaraan tersebut sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Edi Als. Edoy juga mengatakan kepada Terdakwa bahwa kunci dan surat-surat kendaraan tersebut sudah hilang, sehingga Saksi Edi Als. Edoy hanya menjual unitnya saja tanpa surat-surat;

Menimbang, bahwa kondisi kendaraan yang tanpa kunci dan surat-surat sebagaimana fakta di atas, seharusnya membuat Terdakwa mengetahui atau setidaknya patut dapat menyangka bahwa barang itu berasal dari kejahatan, apalagi ditambah dengan harga yang berada jauh di bawah harga normal yang wajar, sehingga seharusnya Terdakwa menolak tawaran dari Saksi Edi Als. Edoy, dan bukannya melakukan tawar-menawar sehingga akhirnya mencapai kesepakatan mengenai harga kendaraan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan” ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit R4 Merk Suzuki Pick Up warna hitam No. Pol. Terpasang T 8405 DP, Nomor Rangka MHYESL4157J102305, Nomor Mesin G15AID702842;
- 1 (satu) buah BPKB kendaraan Nomor Reguster E-4359306 atas nama Suryadi, alamat Kp. Pos RT.04/RW.01, Kel./Kec. Bojonggede, Kabupaten Bogor;
- 1 (satu) buah STNK dengan No. Pol. F 8023 FT atas nama Suryadi;
- 1 (satu) buah faktur kendaraan No. 608620;

karena berdasarkan fakta-fakta persidangan diketahui merupakan milik dari Saksi Yadi, maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Yadi;
- Perbuatan Terdakwa menampung barang hasil kejahatan dapat memicu terjadinya tindak pidana lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 190/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyatakan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Lusky Alias Ulus tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit R4 Merk Suzuki Pick Up warna hitam No. Pol. Terpasang T 8405 DP, Nomor Rangka MHYESL4157J102305, Nomor Mesin G15AID702842;
 - 1 (satu) buah BPKB kendaraan Nomor Reguster E-4359306 atas nama Suryadi, alamat Kp. Pos RT.04/RW.01, Kel./Kec. Bojonggede, Kabupaten Bogor;
 - 1 (satu) buah STNK dengan No. Pol. F 8023 FT atas nama Suryadi;
 - 1 (satu) buah faktur kendaraan No. 608620;seluruhnya dikembalikan kepada Saksi Yadi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023, oleh Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H., dan Erlinawati, S.H., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 190/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Niken Irawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Bagas Sasongko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H.

Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H.

Erlinawati, S.H.

Panitera Pengganti

Niken Irawati, S.H., M.H.